PERATURAN KALURAHAN SITIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

KALURAHAN SITIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

LURAH SITIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SITIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SITIMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SITIMULYO

dan

LURAH SITIMULYO

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten;
3. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan;
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan; yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat;
7. Musyawarah Kalurahan adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Desa yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk

Dipindai dengan CamScanner

menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya

6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan kalurahan yang dibuat oleh pemerintah kalurahan dan Bamuskal;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah APBKal Sitimulyo.

Pasal 2

Tertib Musyawarah Kalurahan ini bertujuan untuk:

1. Menguatkan fungsi Musyawarah Kalurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;
2. Menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
3. Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Kalurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Musyawarah Kalurahan berasaskan:

1. musyawarah mufakat;
2. keadilan;
3. keterbukaan;
4. transparan;
5. akuntabel;
6. partisipatif;
7. demokratis, dan
8. kesetaraan.

Pasal 4

1. Musyawarah Kalurahan dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Kalurahan;
2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penataan Kalurahan;
   b. perencanaan Kalurahan;
   c. kerja sama Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
e. pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan;
g. kejadian luar biasa;
h. musyawarah kalurahan lain sesuai peraturan perundangan.

3 Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan;

4 Pemerintah Kalurahan melaksanakan Musyawarah Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;

5 Musyawarah Kalurahan dibiayai oleh APBKal.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas 2 (dua) jenis:

1 Musyawarah Kalurahan terencana; dan

2 Musyawarah Kalurahan Insidental.

Pasal 6

1 Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya;

2 Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

3 Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang beresifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1(satu) tahun.

Pasal 7

1 Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian mendesak;

2. Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan;

3. Musyawarah Kalurahan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
   a. pembahasan kondisi, dan
   b. penanganan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Hasil pembahasan Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara;
5. Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) wakil dari peserta musyawarah dari unsur masyarakat.

Pasal 8

1. Pelaku Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
   a. Pemerintah Kalurahan;
   b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
   c. Unsur masyarakat.
2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok pengrajin;
   g. perwakilan kelompok perempuan;
   h. perwakilan kelompok pemuda;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/ atau
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain;
4. Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. perwakilan kewilayahan;
   b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan;
   c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
   d. perwakilan kelompok lanjut usia;
   e. perwakilan kelompok seniman/budayawan; dan/atau
   f. kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan.
5. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kalurahan dapat menghadirkan narasumber berasal dari:
   a. Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
   b. Pemerintah Kabupaten Bantul;

Dipindai dengan CamScanner

c. Investor;
d. Akademisi;
e. Praktisi; dan/atau
f. Organisasi sosial masyarakat.

Pasal 9

Ruang Lingkup pengaturan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini meliputi:

1. Peserta, undangan, dan kuorum;
2. Tata cara;
3. Pelaksanaan musyawarah;
4. Pengambilan keputusan;
5. Risalah, catatan-catatan, laporan singkat, dan berita acara hasil sidang;
6. Tindak lanjut hasil musyawarah.

BAB II

PESERTA, UNDANGAN DAN KUORUM

Bagian Kesatu

Peserta dan Undangan

Pasal 10

1. Kepesertaan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
   a. Peserta; dan
   b. Undangan
2. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
   a. Pemerintah Kalurahan;
   b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
   c. Unsur masyarakat yang diundang secara resmi sebagai peserta;
3. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat stratregis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
4. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setiap orang selain warga Kalurahan yang diundang hadir sebagai undangan;
5. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
   a. unsur Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dipindai dengan CamScanner

b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
c. unsur Kapanewon Piyungan;
d. tenaga Pendamping Kalurahan;
e. Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
f. Bintara Pembina Kalurahan
g. Instansi Pemerintah lainnya

Pasal 11

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berhak:
1. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
2. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Kalurahan;
3. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kalurahan;
4. Mendapatkan keseampatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab; dan
5. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua

Kuorum

Pasal 12

1. Musyawarah Kalurahan dapat dibuka oleh Pimpinan Musyawarah apabila kehadiran peserta telah memenuhi kuorum;
2. Batasan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta;
3. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat adalah peserta yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan ditambah dari unsur masyarakat yang mendaftarkan diri.

BAB III

TATA CARA MUSYAWARAH KALURAHAN

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

Tahapan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

a. Persiapan; dan

b. Pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 14

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 6 (orang) anggota yang unsurnya terdiri atas:

   a. Ketua : Sekertaris Bamuskal

   b. Anggota :Unsur Bamuskal 2 (dua) orang; unsur perangkat kalurahan 2 (dua) orang, dan unsur LKK 2 (dua) orang

3. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

   b. Membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang meliputi:

      i Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan yang berisi dasar hukum, dasar pemikiran, konsep, kajian kebijakan, strategi, prioritas kegiatan, dan manfaat terkait dengan pokok pembahasan Musyawarah Kalurahan;

      ii Biaya Musyawarah Kalurahan satu Tahun sebelumnya;

      iii Sarana dan prasarana pendukung Musyawarah Kalurahan.

   c. Melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:

      i Menggali aspirasi;

      ii Menampung aspirasi, dan

      iii Membahas dan mengelompokan jenis aspirasi sebagai dasar untuk menyusun pandangan resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan;

   d. Menyusun Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dalam Berita Acara berdasarkan hasil pembahasan dan pengelompokan aspirasi yang ada dan paling sedikit memuat:

      i pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan;

      ii gambaran umum tentang hal yang akan dibahas;

Dipindai dengan CamScanner

iii pendapat Badan Permusyawaratan Kalurahan terhadap pokok bahasan yang akan dibahas; dan

iv kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 15

1. Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan melakukan persiapan musyawarah dengan kegiatan meliputi:
   a. menetapkan jumlah peserta musyawarah yang berasal dari unsur masyarakat;
   b. menetapkan jumlah undangan;
   c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
   d. menetapkan susunan acara musyawarah;
   e. membuat dan menyerahkan surat undangan untuk peserta maupun untuk undangan;
   f. menyusun rencana tata letak tempat duduk peserta, undangan, undangan khusus, dan panitia pelaksana musyawarah;
   g. menyiapkan dan menyusun rencana tata letak alat bantu musyawarah; dan
   h. mencetak dan/atau menggandakan bahan musyawarah yang disiapkan oleh Pemerintah Kalurahan maupun Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
2. Waktu pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal;
3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, berada di wilayah Kalurahan Sitimulyo atau tempat yang disepakati antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal;
4. Susunan Acara Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
   a. regristrasi peserta;
   b. pembukaan musyawarah kalurahan;
   c. menyanyikan lagu indonesia raya;
   d. penyampaian tata tertib;
   e. persetujuan susunan acara musyawarah;
   f. memilih dan menetapkan wakil peserta yang menandatangani berita acara;
   g. memilih dan menetapkan sekretaris dan tim perumus musyawarah;

Dipindai dengan CamScanner

h. sidang pleno
   i pemaparan pemerintah kalurahan;
   ii pandangan resmi badan permusyawaratan kalurahan;
   iii musyawarah;
   iv pengambilan keputusan
   v kesimpulan
i. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
j. Penutup

5. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. untuk Musyawarah Kalurahan terencana diserahkan kepada peserta dan undangan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dan dilampiri bahan musyawarah;

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi:

1. Musyawarah pemangku kepentingan;
2. Penundaan Jadwal Sidang;
3. Penundaan Musyawarah Kalurahan;
4. Pelaksanaan persidangan;
5. Hak dan kewajiban peserta, undangan, dan undangan khusus.

Pasal 17

1. Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), adalah kegiatan pra Musyawarah Kalurahan yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Kalurahan untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal yang dibahas dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:
   a. musyawarah warga masyarakat pedukuhan;
   b. musyawarah kelompok tani;
   c. musyawarah pemerhati pendidikan;
   d. musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas;
   e. musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan/ atau
   f. musyawarah kelompok lain yang ada di Kalurahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Hasil dari musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. Data pendukung, antara lain:
      i data produk unggulan kelompok;
      ii data penyandang disabilitas; dan
      iii data potensi wisata;
      iv data stunting;
      v data anak putus sekolah;
      vi data wilayah rawan bencana;
      vii data pendukung lainnya.
   b. Aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 18

1. Penundaan jadwal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2, apabila telah sampai waktu dimulainya musyawarah sesuai yang telah ditetapkan di dalam surat undangan jumlah peserta yang hadir belum memenuhi kuorum maka Pimpinan Musyawarah menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa pembukaan musyawarah ditunda beberapa menit atau jam sesuai kesepakatan peserta;
2. Apabila waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum habis dan kuorum telah terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah segera membuka musyawarah;
3. Apabila waktu berdasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan jumlah kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa pembukaan musyawarah dilanjutkan setelah mendapat persetujuan Lurah dan peserta;

Pasal 19

Pelaksanaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4, diatur sebagai berikut:

1. Jalannya sidang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan sesuai susunan acara Musyawarah Kalurahan;
2. Peserta dan undangan diberikan kesempatan untuk berbicara setelah diberikan waktu oleh pimpinan musyawarah;

Dipindai dengan CamScanner

3. Materi yang disampaikan oleh peserta maupun undangan harus sesuai dengan pokok persolanan yang sedang dimusyawarahkan;
4. Yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan adalah peserta;
5. Jalannya sidang, hasil kesepakatan, dan kesimpulan dicatat dan dituangkan di dalam risalah, notulen, dan berita acara

Pasal 20

Tugas dan kewajiban Pimpinan Musyawarah Kalurahan:

1. Memimpin permusyawarahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
2. Menjaga agar ketentuan Tata Tertib Musyawarah Kalurahan dipatuhi oleh seluruh peserta, undangan, dan undangan khusus;
3. Hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;
4. Dalam hal hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota yang lain;
5. Dalam hal berbicara selaku peserta musyawarah tempat duduk berpindah dari tempat pimpinan ke tempat duduk peserta musyawarah;
6. Dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan;
7. Harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun yang berkebaratan atau berbeda pendapat;
8. Mengingatkan kepada undangan dan/atau undangan khusus yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kalurahan. Jika diabaikan dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah, dan apabila permintaan itu diabaikan dapat meminta bantuan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang musyawarah;
9. Meminta pertimbangan peserta dan/atau kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf h dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan;

Dipindai dengan CamScanner

10. Dapat memberikan memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili.
11. Memberi peringatan kepada peserta dan/atau undangan dalam hal:
    a. berbicara melebihi waktu yang telah ditentukan;
    b. berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
    c. menggunakan kata yang tidak layak;
    d. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
    e. menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
12. Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, huruf d dan huruf e maka Pimpinan Musyawarah:
    a. meminta yang bersangkutan agar menghentikan perbuatan dan/atau menarik kembali kata yang tidak layak;
    b. dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat di dalam risalah atau catatan Musyawarah Kalurahan;
    c. dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan musyawarah melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
    d. dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan musyawarah meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang;
    e. dalam hal pembicara mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang.
13. Menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Kalurahan tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban masyarakat Kalurahan atau perbuatan yang menganjurkan peserta musyawarah untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
14. Meminta persetujuan dari peserta untuk menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi peristiwa yang luar biasa.

Pasal 21

Hak dan kewajiban peserta selama sidang meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

1. Hak suara dalam pengambilan keputusan;
2. Tidak diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
3. Mendapatkan perpanjangan waktu berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili, sesuai waktu yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah;
4. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;
5. Mentaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
6. Mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai;
7. Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
8. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
9. Berperan serta secara aktip dalam Musyawarah Kalurahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
10. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
11. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.
12. Berbicara tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
13. Yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang sedang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah;
14. Menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
15. Tidak menggunakan kata yang tidak layak;
16. Tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
17. Tidak menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Pasal 22

Hak dan kewajiban undangan meliputi:

1. Berbicara dalam Musyawarah Kalurahan jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Kalurahan;
2. Mentaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan persidangan Musyawarah Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Kalurahan jika diminta oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan;
4. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
5. Mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan yang menyimpang dari pokok pembicaraan;
6. Membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan;
7. Memcegah terjadinya konflik dan pertentangan antara peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum;
8. Berbicara tidak melebihi waktu yang telah ditentukan;
9. Berbicara tidak menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
10. Tidak menggunakan kata yang tidak layak;
11. Tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
12. Tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait materi Musyawarah Kalurahan.

BAB IV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan prinsip mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
2. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dengan cara menghitung suara atau voting dikesampingkan;
3. Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Kalurahan dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan;
4. Untuk menjamin partisipasi masyarakat Kalurahan dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dalam mencapai kemufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan diutamakan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 24

Proses pengambilan keputusan Musyawarah Kalurahan diatur sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal pokok yang sedang dimusyawarahkan;
2. Semua peserta mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Kalurahan;
3. Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran;
4. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Kalurahan berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

Tata Cara Penetapan Keputusan diatur sebagai berikut:

1. Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
   a. Ketua Bamuskal;
   b. Lurah; dan
   c. Peserta dari unsur Masyarakat Kalurahan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) orang.
2. Berita Acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan;
3. Apabila Ketua Bamuskal berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kalurahan maka Berita Acara ditandatangani oleh pengganti pimpinan musyawarah atau Sekretaris Bamuskal selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Apabila Lurah berhalangan hadir dalam Musyawarah Kalurahan, Berita Acara ditandatangani oleh yang mewakili Lurah yang ditunjuk secara tertulis oleh Lurah.

BAB V

RISALAH, CATATAN-CATATAN, LAPORAN SINGKAT DAN BERITA ACARA

Pasal 26

1. Risalah Musyawarah Kalurahan adalah catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan data:
   a. pokok bahasan;
   b. hari dan tanggal musyawarah;
   c. tempat musyawarah;
   d. agenda musyawarah;
   e. waktu pembukaan dan penutupan musyawarah;
   f. pimpinan dan sekretaris musyawarah;
   g. jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir;
   h. undangan yang hadir
   i. undangan khusus yang hadir
2. Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada peserta, undangan dan/atau undangan khusus setelah acara Musyawarah Kalurahan selesai.

Pasal 27

1. Catatan-catatan musyawarah atau notula adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kalurahan serta dilengkapi dengan risalah musyawarah. Catatan terdiri atas:
   a. Catatan Sementara
   b. CatatanTetap
2. Catatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah catatan yang belum disepakati oleh peserta musyawarah;
3. Catatan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah catatan sementara yang disampaikan oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan pada saat acara penutupan musyawarah dan sisinya disetujui dan disepakati oleh peserta musyawarah. Catatan tetap ditandatangani

Dipindai dengan CamScanner

oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekretaris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

Pasal 28

Laporan singkat adalah laporan hasil Musyawarah Kalurahan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekretaris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

Pasal 29

Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekreteris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

BAB VI

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 30

1. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan;
2. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Kalurahan antara lain:
   a. Situs laman Kalurahan;
   b. Kegiatan keagamaan; rapat umum di Kalurahan; dan/ atau
   c. Forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Kalurahan;
3. Penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. Tindak lanjut hasil Musyawarah Kalurahan adalah pelaksanaan keputusan yang telah disepakati dalam bentuk antara lain:
   a. Pelaksanaan Penataan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan (RKP Kalurahan) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. Pelaksanaan Kerjasama Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;

d. Realisasi investasi yang masuk ke Kalurahan dituangkan dengan Perjanjian Lurah dengan Pihak Ketiga;

e. Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

f. Pelepasan Aset Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

g. Penanganan Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Pasal 31

1. Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan;
2. Dalam hal musyawarah menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai kata mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesan perselisihan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 32

1. Pendanaan dalam penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan bersumber dari APB Kalurahan.
2. Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKP Kalurahan dan dituangkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sitimulyo.

Ditetapkan di Sitimulyo
pada tanggal 9 Juni 2023
LURAH SITIMULYO



DUWENI

Diundangkan di Sitimulyo
Pada tanggal 9 Juni 2023
CARIK SITIMULYO

AMIRUDDIN SHAFA

LEMBARAN KALURAHAN SITIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner